



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0001731-70.2017.8.26.0540 - c. 2017/001694**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DAX PEREIRA DE OLIVEIRA**

Vistos.

DAX PEREIRA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 15 horas, foi surpreendido, por policiais civis, tendo em depósito em sua residência, situada na Rua Serenata, n 191, casa 5, na Vila Prudente, nesta Capital, para inequívocos fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 19 (dezenove) “tijolos” de “Cannabis sativa L”, popularmente conhecida como “macoha”, com massa líquida de 17.349,6g, substância essa considerada entorpecene e que causa dependência física e psíquica, assim agindo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, policiais civis em exercício na DISE de Santo André, após efetuarem algumas prisões de traficantes no local conhecido como “Favela do Cigano”, no município de Santo André, em continuidade às investigações visando descobrir quem seriam os responsáveis pelo abastecimento das drogas naquela localidade, apuraram “que tal função era desempenhada” por um indivíduo conhecido como “DAX”, descrito como sendo um homem “branco, alto e magro e possuidor de um veículo Renault/Scenic, de placas de final 0006”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Apuraram, ainda, que "DAX" "residia na Rua Serenata, na Vila Califórnia, aqui em São Paulo, local este que é próximo à favela do cigano".

Diante de tais informações, no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 15 horas, os policiais diligenciaram até o endereço informado e, ali, permaneceram em campanha por algum tempo, em um veículo descaracterizado.

Durante a campanha, eles avistaram o veículo informado como sendo do acusado, qual seja Renault/Scenic, estacionado em frente à residência em que, supostamente, seria do acusado, tratando-se de imóvel de habitação coletiva, composto de três casas no térreo e três no pavimento superior.

Ainda, durante a campanha, os policiais avistaram o acusado, que possuía todas as características a eles informadas, indo ao veículo Renault/Scenic, onde deixou uma blusa e retornou para o interior de sua residência, deixando o portão do imóvel apenas encostado.

Nesse momento, os policiais desembarcaram do veículo e foram em direção ao acusado, instante em que, vendo que ele "entrou na casa do meio do pavimento superior, a de número 5, e com o portão estava encostado, entraram e foram ao encontro dele, procedendo sua abordagem", sendo identificado como DAX PEREIRA DE OLIVEIRA.

Os policiais o informaram que faziam parte de uma equipe de policiais civis da DISE e que ali estavam para averiguar denúncia de tráfico de drogas. O acusado, de pronto, "admitiu espontaneamente que tinha alguns tijolos de maconha na geladeira" (sic).

Ao abrirem a geladeira, os policiais encontraram 19 (dezenove) "tijolos" de "maconha", pesando mais de 17 (dezessete) quilos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Notificado e citado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 174/175) e a denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2017 (fls. 182). Em audiência, seguiram-se as oitivas de duas testemunhas de acusação e duas de defesa e, em seguida, o réu foi interrogado. Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, alegando teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

Interrogado, o acusado negou a prática do delito. Disse que é músico profissional há quinze anos e trabalha com seu pai. Sempre frequentou o mesmo bar, pois toca lá. Recebeu uma proposta para tocar em outro local e foi com o seu carro, um Renault/Scenic, ao local dos fatos para pegar seus instrumentos. Pegou suas coisas para colocá-las no carro, colocou sua cabeça entre o portão e, de repente, as pessoas que estavam no carro da frente colocaram uma arma na sua cabeça, perguntaram seu nome e se tinha passagem pela polícia. Os policiais o levaram para dentro da casa e disseram que o réu "era a bola da vez". Disseram que o acusado era o gerente da "boca" da favela do "Cigano". Não conhecia os policiais que o abordaram. Reside na Rua Visconde de Alcântara e nunca teve problema nenhum. Quando teve problemas com a justiça, foi réu confesso. Já foi condenado por roubo há 20 anos. Já foi usuário de drogas. Trabalha como músico e também na empresa de seu pai. Percebe cerca de R\$ 4.000,00 por mês.

A versão do réu está isolada nos autos.

O policial civil Marcio declarou que trabalha na Delegacia de Entorpecentes de Santo André. Os policiais realizaram diligência próximo à Favela do Cigano, em Santo André, divisa com São Paulo. Fizeram algumas prisões no local e, em investigações, informaram sobre um fornecedor de drogas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

chamado "DAX". Foram informados de que o indivíduo possuía um veículo Renault e residia na Rua Serenata. No local, encontraram o referido veículo estacionado e ficaram de campana. Em dado momento, avistaram o acusado na residência, colocando algum objeto dentro do carro. O réu deixou a porta do local apenas encostada e os policiais entraram na parte comum da residência. Na porta, "deram de cara" com o acusado, que admitiu possuir tijolo de entorpecente na geladeira. O local era habitado, havia móveis, pertences do réu, violão e um cachorro. O acusado admitiu morar no local. Em nenhum momento o réu disse que morava em outro lugar. Não conversou sobre a residência do acusado com os vizinhos porque a população costuma ficar "ressabiada". O réu pediu que uma vizinha cuidasse de seu cachorro, pois não poderia deixá-lo sozinho em casa. O cachorro era de estimação, de pequeno porte. O veículo não foi apreendido porque não constava nada de ilícito. Não houve perícias ou fotos do local, não tinham conhecimento de possíveis antecedentes criminais do réu.

O policial civil Macelo confirmou a versão de seu parceiro. Contou que os policiais estavam em investigação de uma pessoa conhecida como "DAX" que abastecia de drogas a favela do "Cigano". A denúncia mencionava apenas esse nome, mas os policiais não sabiam se era nome ou apelido; também informava que essa pessoa trafegava com um veículo Renault/Scenic. De posse de informações sobre a localização do indivíduo, os policiais para lá rumaram e logo avistaram o réu, colocando algo num veículo cujas características conferiam com as informadas pelo denunciante. Após, o acusado dirigiu-se a uma casa e deixou a porta aberta. Os policiais entraram e constataram que apenas o réu estava no imóvel. De pronto, o acusado indicou os 19 (dezenove) tijolos de maconha, que estavam na geladeira. Dentro do imóvel foram localizados os documentos do réu, que foram apreendidos.

Os depoimentos dos policiais são harmoniosos e coerentes, sendo que os mesmo sequer conheciam o réu até então, de maneira que não teriam motivos para incriminá-lo injustamente, acusando-o somente porque o mesmo disse que tinha antecedentes criminais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

O fato de não terem sido arroladas testemunhas civis em nada desmerece a prova colhida, porquanto é sabido que, nestes locais, as pessoas se recusam a depor contra traficantes, temendo represálias, não havendo, sequer, notícias de eventuais testemunhas presentes no momento da diligência policial.

As testemunhas trazidas pela Defesa, por sua vez, nada declararam que pudesse esclarecer os fatos e contribuir para o deslinde da causa.

A testemunha Célia Marin limitou-se a discorrer sobre o trabalho do réu como músico. Declarou que o acusado frequenta seu bar ocasionalmente. Soube pela tia do acusado que ele havia sido preso por tráfico. O bar é na Rua Serenata, nº 199, próximo ao local onde disseram que era residência do acusado. Não sabe o que o réu estava fazendo no local. O acusado foi ao bar da depoente pegar uns instrumentos que ele havia deixado na noite anterior, bebeu e depois disse que iria a algum lugar. Passados alguns minutos, ele retornou algemado. Não conhece os moradores do local dos fatos porque lá sempre “entra e sai” gente, muitas pessoas se mudam. Conhece o réu há três anos, ele é um rapaz educado e as pessoas gostam dele.

A testemunha Francisco declarou que é proprietário do imóvel onde o acusado foi abordado. Alugou o imóvel para uma pessoa que se apresentou com o nome de Richard e posteriormente ficou sabendo da prisão que ocorreu no local. Richard trouxe os documentos e pagou três meses de depósito. Mora distante da residência locada e não tem conhecimento de quem efetivamente ocupa o imóvel. Após dois ou três dias dos fatos, foi ao imóvel e a porta estava com a fechadura estranha, como se tivesse sido forçada, o local tinha poucos móveis e acabou sabendo da prisão ocorrida. Não tem contato com o locatário porque o contrato era recente.

Frise-se que o relato dessa testemunha nada prova em favor do réu, eis que a mesma declarou que não mantinha com o locatário e sequer sabia quem, de fato, residia no imóvel.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Assim, é perfeitamente possível que o suposto Richard (se é que essa pessoa realmente existe) tenha sublocado ou emprestado o imóvel ao réu.

Pouco importa, também, se o acusado reside ou não naquele imóvel, havendo a possibilidade de que o utilizasse apenas para guardar entorpecentes.

O fato é que o réu foi surpreendido sozinho no local e indicou aos policiais os 19 tijolos de maconha guardados dentro da geladeira, o que basta para a configuração do delito, eis que tal quantidade, por si só, evidencia que se destinava à comercialização ilícita, até porque nem mesmo o réu alegou que fosse usuário de drogas ou que tais entorpecentes se destinavam ao seu próprio consumo, limitando-se a negar envolvimento nos fatos.

Considere-se, por fim, que o acusado foi preso em flagrante, em fevereiro de 2017, pela prática de delito idêntico, o que torna ainda mais crível a versão dos policiais e reforça a comprovação de que o mesmo possui envolvimento com o tráfico de drogas.

Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado possui antecedentes criminais, com condenação pela prática de roubo (fls. 226) e recentíssima condenação pela prática de delito idêntico, cometido cerca de seis meses antes dos fatos aqui apurados (fls. 227).

Assim, evidencia o réu personalidade voltada à criminalidade, denotando que faz do tráfico de drogas seu meio de vida.

Ainda, a grande quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas em seu poder – 19 tijolos de maconha pesando aproximadamente 17 kg (dezessete quilogramas) - torna o fato mais grave e sua conduta mais reprovável.

Considerando desfavoráveis ao réu as circunstâncias



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

judiciais do art. 59, do CP, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O réu é reincidente (fls. 166).

Elevo de um sexto a pena, estabelecendo-a em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Deixo de aplicar o disposto no §4º, do art. 33, da nova Lei Antitóxicos.

Além de ser reincidente, o acusado foi duas vezes preso em flagrante por tráfico de drogas, no curto período de seis meses, o que evidencia que faz da mercancia ilícita de entorpecentes seu meio de vida, dedicando-se, portanto, a atividade criminosa.

E a grande quantidade de entorpecentes apreendidos somente reforça tal fato, deixando claro que o acusado possui ligação com traficantes maiores. Assim, é incontestável que se dedica à vida do crime, não fazendo jus ao benefício legal.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, **julgo procedente** a ação e **condeno DAX PEREIRA DE OLIVEIRA** como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de **08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa**, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em **regime fechado**.

Em que pese o disposto no art. 387, §2º, do CPP, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base apenas a quantidade da pena imposta (que obriga a fixação de regime fechado), mas também as circunstâncias judiciais do art. 42, da Lei 11.343/2.006, notadamente a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como sua reincidência.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Assim sendo, ainda que se considerasse a detração pretendida pela Defesa, o regime inicial fixado seria o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendável no presente caso, consoante a fundamentação acima.

Ademais, somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso, vez que este pode ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que a quantidade de pena imposta veda tal substituição.

Em razão da gravidade do delito (equiparado a crime hediondo), da reincidência do réu e por tudo que acima se expôs, tendo, ainda, o réu, permanecido preso durante toda a instrução processual, com mais razão deverá permanecer detido ante a um decreto condenatório.

Oportuno salientar, ainda, que a severidade da pena imposta constitui forte estímulo à evasão, caso seja o réu colocado em liberdade, o que certamente frustraria a execução da pena.

Observe-se, por fim, que o acusado cometeu o delito apenas seis meses após obter a liberdade provisória em outro feito a que responde por prática delituosa idêntica (e pela qual já foi condenado em primeira instância), demonstrando que as medidas cautelares alternativas à prisão são ineficazes a conter a reiteração criminosa por parte do mesmo, fazendo-se necessário assegurar-se a ordem pública através da custódia cautelar.

Assim, persistindo os requisitos legais, **mantenho a prisão preventiva.**

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, guardando-se o necessário para eventual contra prova.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Nos termos do art. 91, inc. II, alínea "b", do Código Penal, e do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, determino o perdimento da quantia apreendida nos autos em favor da União.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**